清城区“8·11”一般道路交通事故调查报告

2023年8月11日12时46分许，位于清远市清城区龙塘镇广清大道与银英公路路口路段，粤R50163号重型半挂牵引车牵引湘K5263挂号重型厢式半挂车与清远777198号二轮电动自行车发生碰撞，造成电动自行车驾驶人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于8月13日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、龙塘镇人民政府等有关单位组成清城区“8·11”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

英德市诚捷运输有限公司（以下简称“诚捷公司”）；地址：广东省英德市大站镇银英公路西侧付春梅自建房二楼201室。

（二）事故车辆情况

1、粤R50163号重型半挂牵引车所有人：英德市诚捷运输有限公司，品牌型号：乘龙牌LZ4251H5DB；车架号：LNXDBL0H1ML302577；发动机号：7620K068531；牵引湘K5263挂号重型厢式半挂车车架号：LA9DM4301K0LJL109；所有人：刘某英；地址：湖南省涟源市******；商业保险单号：PDAA202344180000085483；强制保险单号：PDZA202344180000118714；有效期至2024年7月29日止；保险公司：中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司。2021年8月清远市佛冈县鸿万运输公司从诚捷公司购得该车从事道路货物运输业务。

2、清远777198号二轮电动自行车所有人：游某带；厂牌型号：小刀牌TDT20356-1Z；车架号：189022205200631；登记地址：广东省清远市清城区******。

（三）涉事人员情况

1、粤R50163号重型半挂牵引车驾驶人蒋某民，男，53岁，驾驶证号：44022119700******3；准驾：A2E；住址：广东省韶关市******。道路运输从业资格证号：44022119700******3；资格类别：货运驾驶人；发证机关：韶关市交通运输局，有效期至：2026年5月19日。2021年清远

市佛冈县鸿万运输公司聘请其为驾驶人，双方未签订劳务合同。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2、清远777198号二轮电动自行车驾驶人:游某带,女,61岁,身份证号:44012719620******3;住址:广东省清远市清城区******。经公安交警取样检测其无酒驾行为。

（四）事发道路环境及车辆鉴定情况

1、事故现场位于清远市清城区广清大道与银英公路路口，道路呈南北走向，沥青，双向四车道，路面完好，视线良好。

2、事故发生后，市公安局清城分局交警大队委托华清司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况进行检验鉴定意见为：粤R50163号重型半挂牵引车（湘K5263挂）的制动系统和转向系统均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定;行驶系统不符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第9.1.3条的相关规定；照明信号装置不符合（GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第8.1.1条的相关规定。

3、清远777198号二轮电动车的制动系统、转向系统、行驶系统部分机件损坏均为本次事故所致，其余符合(GB17761-2018)《电动自行车安全技术规范》标准规定;照明信号装置损坏为本次事故所致。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年8月11日7时许，蒋某民驾驶粤R50163号重型半挂牵引车（湘K5263挂）在清远英德市装载河沙运往广州市花都区，12时5分左右驾车从广州市花都区炭步镇某搅拌站出发，从新华镇驶入广清高速，由银盏古钱岭出口驶出进入银盏往龙塘镇方向行驶，12时45分左右途经广清大道与银英公路交叉路口遇前方车辆等侯绿灯通行，在绿灯通行过程中，与游某带驾驶的清远777198号二轮电动自行车从右侧超越右转弯蒋某民驾驶的粤R50163号重型半挂牵引车（湘K5263挂）车头位置发生碰撞，造成游某带死亡，车辆损坏。

（二）事故应急处置

2023年8月11日12时51分，清城区交警大队龙塘中队接警，13时10分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，15时21分事故处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，蒋某民赔偿死者家属4.6万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

直接原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202300006 49号:

1、粤R50163号重型半挂牵引车（湘K5263挂）驾驶人蒋某民，驾驶机件不符合技术标准的机动车通过路口未按导向车道通行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十一条第一款第一项关于“机动车通过由交通信号灯控制的交叉路口，应当按照下列规定通行:（一）在画有导向车道路口，按所需行进方向驶入导向车道”之规定，是导致此事故的一方面过错。

2、清远777198号二轮电动自行车驾驶人游某带，驾驶非机动车通过路口未从人行横道下车推行确认安全通过，违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条第一款关于“驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道，应当下车推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过;没有行人横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。”之规定，是导致此事故的另一方面过错。

3、蒋某民承担此事故的同等责任；游某带承担此事故的同等责任。

（二）事故性质

经调查认定：清城区“8·11”一般道路交通事故是一起经营性生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1、粤R50163号重型半挂牵引车(湘K5263挂)驾驶人蒋某民，驾驶车辆在绿灯通行右转弯时，未按导向车道安全通行，对事故发生负有同等责任。建议公安机关按照有关的法律法规追究其法律责任。

2、清远777198号二轮电动自行车驾驶人游某带，驾驶非机动车通过路口，未按规定从人行横道下车推行安全通过，对事故发生负有同等责任，鉴于其已在事故中死亡，建议公安机关免于追究其法律责任。

3、诚捷公司是否认真履行安全生产主体责任，对事故负有责任。建议英德市安委办组织相关职能部门，对该公司按照相关法律法规进行调查处理。

4、诚捷公司法定代表人是否依法履行安全生产主要负责人职责，对事故负有责任。建议英德市安委办组织相关职能部门，对该法定代表人按照相关法律法规进行调查处理。

5、清远市佛冈县鸿万运输公司是否履行安全管理职责，是否具备道路运输资质，建议清远市佛冈县安委办组织相关职能部门，对该公司按照有关的法律法规进行调查处理。

五、事故防范措施意见建议

道路交通运输业户要加强挂靠的运输车辆安全管理，严格履行安全生产主体责任。认真履行对挂靠运输车辆实际使用者的安全管理，严格落实对驾驶人安全培训教育，提高驾驶人的安全意识，加强运输车辆安全隐患排查治理工作，防范类似道路交通事故的发生。

清城区“8·11”一般道路交通事故调查组

2024年1月9日